

1513762-38.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

LUCAS GILIO DO NASCIMENTO

Vistos.

LUCAS GILIO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 11 de junho de 2022, às 17h10, na Rua Kaneda, nº 474, Vila Maria, nesta Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513762-38.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513762-38.2022.8.26.0228 - c. 2022/000733

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

LUCAS GILIO DO NASCIMENTO

Vistos.

LUCAS GILIO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 11 de junho de 2022, às 17h10, na Rua Kaneda, nº 474, Vila Maria, nesta Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10 eppendorfs contendo 2,6g de cocaína (B.O. às fls. 03/07, auto de exibição e apreensão a fl. 18 e laudo de constatação às fls. 25/27).

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outros pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede em parte.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico acostado às fls. 119/121, bem como pela prova oral colhida.

Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio; em Juízo, negou a prática do delito.

Afirmou que é usuário de drogas e, no dia dos fatos, foi ao local e adquiriu dez porções de cocaína para consumir. Havia acabado de efetuar a compra, quando os policiais se aproximaram. O traficante saiu correndo; “apavorou-se” e jogou os entorpecentes para o alto. O dinheiro que tinha consigo era oriundo de seu trabalho. Já foi processado outras vezes e cumpriu pena. É solteiro e não tem filhos.

A versão do acusado não foi infirmada de forma segura pela prova oral colhida.

As testemunhas Dalton Marchetti da Costa e Vladimir Dias de Oliveira, ambos guardas civis, afirmaram, em suma, que faziam patrulhamento pelo local, quando avistaram o réu próximo a outro rapaz, parecendo que ia lhe entregar algo. Com a aproximação dos policiais, o outro indivíduo saiu correndo e o réu arremessou algo para dentro da residência próxima; ocorre que o objeto bateu no muro e caiu no chão. O acusado foi abordado e, em poder dele, havia certa quantia em dinheiro. O objeto por ele dispensado foi recuperado, tratando-se de uma máscara facial preta, na qual havia “ependorfs” contendo uma substância branca aparentando ser cocaína. Questionado a respeito, o réu disse que havia comprado aquelas drogas; posteriormente, negou a posse dos entorpecentes. Já haviam abordado o réu em duas oportunidades anteriores, mas nada de ilícito foi com ele encontrado.

Encerrada a instrução, a prova é frágil para embasar um decreto condenatório.

As testemunhas policiais não presenciaram efetivo ato de venda por parte do acusado. Viram o acusado em companhia de outro rapaz, que correu com a aproximação policial.

Tal situação não afasta a verossimilhança da versão apresentada pelo réu.

A quantia de entorpecentes apreendida com o acusado é compatível com a posse de drogas para uso próprio, ainda mais considerando-se que se tratava de uma única espécie de substância.

Dessa forma, há dúvidas se o entorpecente em questão se destinava à venda ilícita ou ao próprio consumo do agente. E, como é sabido, a dúvida milita em favor do réu, impondo-se a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Considerando os apontamentos constantes da certidão de fls. 39/43, sobre o

envolvimento do acusado em várias práticas delitivas, fica ele condenado às medidas impostas no art. 28, incs. I, II e III, pelo prazo de 05 (cinco) meses. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte a ação e condeno LUCAS GILIO DO NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe a observação das medidas previstas nos incs. I, II e III, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 05 (cinco) meses. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Defiro ao réu o benefício da Justiça gratuita. P.I.C.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA